# Судебный акт по делу № 88-15869/2026

PDF-копия официально опубликованного текста. Подготовлена dgi-pravo.ru для чтения. Это не электронный оригинал суда и не заверенная копия.

Суд: Второй кассационный суд общей юрисдикции

Официальный источник: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?case_id=18354463&case_uid=5bc95348-47a7-4253-b814-763e292b179f&delo_id=2800001&name=sud_delo&name_op=case&new=2800001&srv_num=1

Дело № 88-15869/2026

УИД: 77RS0019-02-2025-000720-48

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2 июня 2026 года город Москва

Судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции в составе председательствующего

ФИО3

,

судей Алексеева А.А.,

ФИО4

,

рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело

№

по исковому заявлению Департамента городского имущества

<адрес>

к

ФИО1

ичу

ФИО2

об изъятии недвижимости

по кассационной жалобе Департамента городского имущества

<адрес>

на решение Останкинского районного суда города Москвы

от 11 сентября 2025 года, апелляционное определение судебной коллегии

по гражданским делам Московского городского суда от 2 февраля 2026 года.

Заслушав доклад судьи

ФИО6

, пояснения представителя истца

ФИО5

, судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

Департамент городского имущества

<адрес>

обратился в суд с иском к

ФИО1

об изъятии для государственных нужд

<адрес>

принадлежащего

ФИО1

на праве собственности нежилого помещения с кадастровым номером

<адрес>

Решением Останкинского районного суда

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от

ДД.ММ.ГГГГ

, исковые требования ДГИ

<адрес>

к

ФИО1

удовлетворены. У

ФИО1

изъято для государственных нужд

<адрес>

нежилое помещение

<адрес>

Установлена сумма возмещения за изымаемое нежилое помещение в размере 4 017 000 рублей.

В кассационной жалобе истец просит отменить обжалуемые судебные акты как незаконные и необоснованные в части размера возмещения за изымаемое нежилое помещение и принять по делу новое решение. Не согласен с оценкой, данной судами заключению эксперта, в котором использованы аналоги с завышенными ценами и нерыночными сроками экспозиции. Считает, что судами необоснованно отклонено ходатайство о назначении повторной экспертизы.

В судебном заседании представителя истца Департамента городского имущества

<адрес>

ФИО5

поддержала доводы кассационной жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещены своевременно и в надлежащей форме, в связи с чем судебная коллегия определила рассмотреть дело в отсутствие неявившихся участников процесса.

Согласно статье 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены или изменения судебных постановлений кассационным судом общей юрисдикции являются несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемом судебном постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой и апелляционной инстанций, нарушение либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия по гражданским делам Второго кассационного суда общей юрисдикции приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела,

ФИО1

является собственником нежилого помещения с

<адрес>

Объект попадает в границы комплексного развития территории нежилой застройки

<адрес>

, утвержденного постановлением Правительства Москвы от

ДД.ММ.ГГГГ

№

-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки

<адрес>

№

, расположенной в производственной

<адрес>

Распоряжением Департамента городского имущества

<адрес>

от

ДД.ММ.ГГГГ

«Об изъятии для государственных нужд объекта недвижимого имущества», согласно которому подлежит изъятию вышеуказанный объект недвижимости ответчика. Письмом от

ДД.ММ.ГГГГ

ФИО1

направлен на согласование проект соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд

<адрес>

с приложением материалов оценки рыночной стоимости изымаемого объекта недвижимости. Письмо получено адресатом

ДД.ММ.ГГГГ

.

В установленный месячный срок, до

ДД.ММ.ГГГГ

, подписанный проект соглашения от

ФИО1

не поступил.

Рыночная стоимость нежилого помещения с

<адрес>

и убытков, возникающих в связи с изъятием недвижимого имущества составляет 4 017 000 рублей.

Разрешая заявленные требования, руководствуясь статьями 179, 281, 282 Гражданского кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований Департамента городского имущества

<адрес>

об изъятии недвижимого имущества для государственных нужд

<адрес>

, установив размер возмещения за изымаемое имущество, в соответствии с заключением судебной экспертизы.

При принятии решения суд учитывал, что нежилое помещение ответчика изъято для государственных нужд

<адрес>

в целях освобождения территории (снос зданий, строений и сооружений) в целях реализации комплексного развития территории в производственной

<адрес>

а процедура изъятия нежилого помещения в соответствии с требованиями действующего законодательства истцом соблюдена.

Суд не согласился с оценкой убытков, причиненных ответчику изъятием объекта недвижимости, в размере 2 133 000 рублей, определенной в представленном истцом отчете об оценке от

ДД.ММ.ГГГГ

, приняв во внимание заключение эксперта по результатам судебной строительно-технической экспертизы от

ДД.ММ.ГГГГ

, поскольку эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, выводы эксперта соответствуют постановленным вопросам, экспертом приняты во внимание все представленные на экспертизу материалы и исследование проведено полно, объективно.

Суд апелляционной инстанции согласился с такими выводами.

Судебная коллегия соглашается с выводами судов обеих инстанций. Разрешая спор, суды правильно определили юридически значимые обстоятельства дела, характер спорных правоотношений и применили нормы материального права, их регулирующие.

Согласно статье 281 Гражданского кодекса и статье 56.8 Земельного кодекса при изъятии для государственных и муниципальных нужд земельного участка и расположенных на участке объектов недвижимости их правообладателю предоставляется возмещение, в размер которого включаются рыночная стоимость объектов и убытки, причиненные изъятием, в том числе убытки, вызванные досрочным прекращением его обязательств перед третьими лицами, и упущенная выгода.

Доводы кассационной жалобы не содержат оснований для отмены обжалуемых судебных актов, поскольку не опровергают выводы судов нижестоящих инстанций, сводятся к повторному

изложению правовой позиции истца, являвшейся предметом исследования и получившей правильную оценку в обжалуемых судебных актах.

Несогласие истца с выводами судов, иная оценка фактических обстоятельств дела не означают, что при рассмотрении дела судами обеих инстанций допущена ошибка в применении и толковании права.

Процессуальных нарушений, влекущих безусловную отмену обжалуемых судебных актов, не установлено.

Руководствуясь статьями 390 и 390.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

определила:

решение Останкинского районного суда города Москвы от 11 сентября 2025 года, апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 2 февраля 2026 года оставить без изменения, кассационную жалобу

ФИО7

– без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи

Мотивированное определение составлено 3 июня 2026 года.